

摘要：

微软与OpenAI关系裂痕加深，因后者与亚马逊达成约500亿美元合作，微软拟寻求法律救济。争论焦点在于OpenAI新产品Frontier是否违反“API调用须经Azure路由”的独家条款。尽管亚马逊严控用词以规避违约嫌疑，但微软立场强硬：“如果他们违约，我们会起诉。”

微软与OpenAI的关系裂痕持续扩大，并已延伸至法律层面。

据媒体18日报道，微软正考虑就亚马逊与OpenAI之间一笔约500亿美元的合作寻求法律救济，核心争议在于这笔交易是否侵犯了微软对OpenAI API接入渠道的独家权利。据媒体援引知情人士透露，三方目前仍在谈判中寻求庭外解决，但微软措辞强硬——“如果他们违约，我们会起诉。”

此次争议聚焦于OpenAI面向企业端推出的新商业产品Frontier。该产品是OpenAI与亚马逊上月宣布合作的核心内容，后者还承诺从亚马逊云服务（AWS）购买1380亿美元云服务。

微软方面认为，无论亚马逊与OpenAI如何构建技术架构，绕过Azure路由API请求在合同层面不具可行性，且违反协议精神。这一争端对OpenAI寻求今年上市的计划构成直接威胁。

合同争议核心：API独家条款

微软于2019年向OpenAI投资10亿美元，此后长期担任其独家云服务商。去年10月，微软批准OpenAI完成公司重组，同时放弃了整体独家云服务地位，但保留了一项关键条款：**所有通过应用程序编程接口（API）对OpenAI模型的调用，必须经由微软Azure平台完成路由。**

Frontier产品正是争议的导火索。该产品部署AI代理舰队——即可在人类指令下独立运行的机器人——服务于企业客户。亚马逊与OpenAI共同开发了一套名为“有状态运行时环境”（Stateful Runtime Environment, SRE）的系统，运行于亚马逊的Bedrock AI平台之上。两家公司主张，该系统通过接入存储在AWS上的企业数据赋予AI代理记忆与上下文能力，属于“有状态”（stateful）层，并不构成对OpenAI“无状态”（stateless）基础模型的直接API调用，从而可绕开微软的独家条款。

微软对此不予认可。据报道，微软技术专家认为，**在现有合同条款框架内，在不经Azure的前提下运行Frontier在技术上不具备可行性。**“我们了解我们的合同，”一位熟悉微软立场的人士表示，“如果亚马逊和OpenAI想押注其合同律师的创意，我会支持我们，而不是他们。”

内部分歧与刻意措辞

据媒体获得的一份内部备忘录，亚马逊已向员工发出严格指引，限制其描述SRE产品时的用语，以避免激怒微软。

根据该备忘录，AWS员工可以对客户表示SRE“由OpenAI提供支持”（powered by）、“由OpenAI赋能”（enabled by）或“与OpenAI集成”（integrates with），但被明确禁止使用“接入”（enables access）或“调用”（calls on）ChatGPT等表述，也不得暗示AWS上可调用OpenAI最先进的前沿模型。

媒体援引知情人士透露，三方律师此前已就亚马逊协议的范围及其描述方式进行了数周激烈交涉。当三家公司分别发布描述Frontier产品的声明时，微软坚称自己仍是OpenAI API的独家云服

务商，协议内容与去年10月重组时无异。

OpenAI方面坚持认为，其与亚马逊的合作并未为调用其无状态基础模型提供后门通道，且其有权与第三方开发新产品，前提是该产品不以提供API为主要功能。该公司还认为，微软不太可能在正面临美国、英国及欧盟三方就Azure反竞争授权行为展开监管调查的敏感时期主动采取法律行动。微软回应称：“我们相信OpenAI理解并尊重履行其法律义务的重要性。”亚马逊和OpenAI均拒绝就此置评。

上市时间表面临压力

这场法律纠纷对OpenAI而言时机尤为不利。该公司最早今年寻求IPO，但诉讼缠身的现实令这一时间表充满变数。

OpenAI上月刚完成一轮估值1100亿美元的融资，但仍需持续筹资以支付训练和运行大型语言模型所需的庞大算力成本。与此同时，其IPO进程已因伊隆·马斯克对首席执行官Sam Altman提起的诉讼而趋于复杂——马斯克与Altman于2015年共同创立OpenAI，如今指控后者背弃非营利使命、借此谋求私利，相关审判定于下月在奥克兰开庭。

“OpenAI现在最不需要的就是另一场官司，”上述熟悉微软立场的人士表示。

此次纷争折射出微软与OpenAI关系的深层演变。随着OpenAI积极拓展云服务合作伙伴、松动早期合约约束，其最大金主微软正日益将其视为企业AI服务领域的竞争对手。OpenAI的Frontier产品所涉及的AI代理业务，与微软通过Azure向企业提供的核心服务高度重叠——OpenAI产品此前也是推动Azure营收创下历史新高的重要动力。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

限免

👍 143

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情

图片

发表评论

2 条评论

- MobileUser8117

VIP会员

2小时前 中国山东省

open ai的命门攥在微软手里，未来不确定因素太大了。

👍 0

↩ 回复
- 坚毅的石三仟

VIP会员

3小时前 中国广东省

Open AI已经卖肾给美军方，现在谁都不怕，就是要搞钱！😏

👍 0 ↩ 回复